

Số: /2026/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi và hành lang
bảo vệ đê, kè trên địa bàn thành phố Đà Nẵng**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

*Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;*

*Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi
Luật số 146/2025/QH15;*

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15;

*Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số
35/2018/QH14 và Luật số 146/2025/QH15;*

*Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số
60/2020/QH14 và Luật số 146/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 66/2021/NĐ-CP và Nghị định số
53/2026/NĐ-CP;*

*Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của
Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;*

*Căn cứ Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống
thiên tai; thủy lợi; đê điều được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số
183/2026/NĐ-CP;*

*Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị
định số 187/2025/NĐ-CP;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT ngày 26 tháng 01 năm 2026 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của
Luật Thủy lợi;*

Căn cứ Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Hướng dẫn xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 584/TTr-SNNMT ngày 29 tháng 5 năm 2026;

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi và hành lang bảo vệ đê, kè trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi và hành lang bảo vệ đê, kè trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2026 và thay thế Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 27/08/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Quy định về phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi và hành lang bảo vệ công trình đê, kè trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Cục KTVB&TCTHPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Thuế thành phố Đà Nẵng;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng;
- Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Trung tâm PV hành chính công thành phố;
- Công TTĐT, Công báo thành phố;
- Lưu: VT, SNNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Nam Hưng

QUY ĐỊNH

**Phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi và hành lang bảo vệ đê, kè
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số...../2026/QĐ-UBND
ngày ... tháng năm 2026 của UBND thành phố Đà Nẵng)*

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi và hành lang bảo vệ đê, kè trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến công trình thủy lợi và đê, kè trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

1. Phạm vi bảo vệ Hồ chứa nước

(Theo Phụ lục I, Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ)

a) Phân cấp công trình công trình thủy lợi quy mô, công suất

TT	Loại công trình	Tiêu chí phân cấp	Cấp công trình			
			Cấp I	Cấp II	Cấp III	Cấp IV
1	Công trình cấp nước (cho diện tích được tưới) hoặc tiêu thoát nước (diện tích tự nhiên khu tiêu)	Diện tích (nghìn ha)	> 50	> 10 ÷ 50	> 2 ÷ 10	≤ 2
2	Hồ chứa nước (dung tích ứng	Dung tích	>200÷1.000	> 20 ÷ 200	≥ 3 ÷ 20	<3

	với mực nước dâng bình thường)	(triệu m ³)				
3	Công trình cấp nước nguồn chưa xử lý cho các ngành sử dụng nước khác	Lưu lượng (m ³ /s)	$>10 \div 20$	$>2 \div 10$	≤ 2	

b) Phân cấp công trình theo đặc tính kỹ thuật

TT	Loại công trình	Tiêu chí phân cấp	Cấp công trình				
			Đặc biệt	Cấp I	Cấp II	Cấp III	Cấp IV
1	Đập đất, đập đất - đá các loại						
1.1	Nền là đá	Chiều cao đập (m)	> 100	$> 70 \div 100$	$> 25 \div 70$	$> 10 \div 25$	≤ 10
1.2	Nền là đất cát, đất hồn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng			$> 35 \div 75$		$> 8 \div 15$	≤ 8
1.3	Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo				$> 15 \div 25$	$> 5 \div 15$	≤ 5
2	Đập bê tông, bê tông cốt thép các loại và các công trình thủy lợi chịu áp khác						
2.1	Nền là đá	Chiều cao đập (m)	> 100	$> 60 \div 100$	$> 25 \div 60$	$> 10 \div 25$	≤ 10
2.2	Nền là đất cát, đất hồn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng			$> 25 \div 50$	$> 10 \div 25$	$> 5 \div 10$	≤ 5
2.3	Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo				$> 10 \div 20$	$> 5 \div 10$	≤ 5
3	Tường chắn						
3.1	Nền là đá	Chiều cao tường (m)		$> 25 \div 40$	$> 15 \div 25$	$> 8 \div 15$	≤ 8
3.2	Nền là đất cát, đất hồn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng				$> 12 \div 20$	$> 5 \div 12$	≤ 5
3.3	Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo				$> 10 \div 15$	$> 4 \div 10$	≤ 4

c) Vùng phụ cận của đập có phạm vi được tính từ chân đập trở ra. Đối với đập cấp I tối thiểu là 200m; đập cấp II tối thiểu là 100m; đập cấp III tối thiểu là 50m; đập cấp IV tối thiểu là 20m.

d) Vùng phụ cận của lòng hồ chứa nước có phạm vi được tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập (đối với đập có tường chắn sóng thì tính từ đỉnh tường chắn sóng) trở xuống phía lòng hồ.

2. Phạm vi bảo vệ đập dâng

Đối với công trình đập dâng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hầu hết đều có chiều cao đập nhỏ hơn hoặc bằng 5 mét, theo quy định là công trình cấp IV. Phạm vi vùng phụ cận của đập được xác định như sau:

a) Phần dưới nước, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ từ mép ngoài chân đập (phần xây lấp) trở ra từ 25m đến 50m;

b) Phần trên cạn của 02 vai đập dâng, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ từ mép ngoài phần xây lấp của vai đập trở ra, tối thiểu là 30m.

Đối với đập dâng khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 40 của Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14.

Đối với đập dâng có bờ bao ở khu vực thượng lưu đập, phạm vi vùng phụ cận của bờ bao được quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

3. Phạm vi bảo vệ kênh

a) Kênh nổi:

Kênh có lưu lượng lớn hơn $10\text{m}^3/\text{s}$, phạm vi bảo vệ được tính từ chân mái ngoài trở ra từ 3m đến 5m đối với kênh đất; từ 2m đến 3m đối với kênh kiên cố;

Kênh có lưu lượng từ $2\text{m}^3/\text{s}$ đến $10\text{m}^3/\text{s}$, phạm vi bảo vệ được tính từ chân mái ngoài trở ra từ 2m đến 3m đối với kênh đất; từ 1m đến 2m đối với kênh kiên cố;

Kênh có lưu lượng nhỏ hơn $2\text{m}^3/\text{s}$, phạm vi bảo vệ từ chân mái ngoài của kênh trở ra từ 1m đến 2m đối với kênh đất; từ 0,5m đến 1m đối với kênh kiên cố.

b) Kênh chìm:

Kênh có lưu lượng lớn hơn $10\text{m}^3/\text{s}$, phạm vi bảo vệ tính từ giao tuyến mái kênh với mặt đất tự nhiên trở ra từ 3m đến 5m;

Kênh có lưu lượng từ $2\text{m}^3/\text{s}$ đến $10\text{m}^3/\text{s}$, phạm vi bảo vệ tính từ giao tuyến mái kênh với mặt đất tự nhiên trở ra từ 2m đến 3m;

Kênh có lưu lượng nhỏ hơn $2\text{m}^3/\text{s}$, phạm vi bảo vệ tính từ giao tuyến mái kênh với mặt đất tự nhiên trở ra từ 1m đến 2m.

c) Kênh nội đồng, phạm vi bảo vệ từ chân mái ngoài của kênh trở ra từ 0,5m đến 1m.

d) Các đoạn kênh đi qua khu đông dân cư có nhà ở liền kề ven kênh phạm vi bảo vệ từ mép ngoài kênh trở ra tối thiểu từ 2m đến 3m.

đ) Đối với những đoạn kênh, tuyến kênh có bờ kết hợp làm đường giao thông, phạm vi bảo vệ được thực hiện theo quy định chung về hành lang bảo vệ công trình giao thông nhưng không được nhỏ hơn phạm vi bảo vệ công trình theo quy mô kênh tương ứng.

e) Đối với công trình ngầm (kênh ngầm, đường ống, tuynel, xi phông,...): Hành lang bảo vệ công trình tính từ đường bao công trình ra mỗi bên 1m và áp dụng dọc theo chiều dài công trình.

g) Đối với công trình trên kênh: Hành lang bảo vệ từ điểm xây dựng hoặc gia cố bảo vệ ngoài cùng của công trình trên kênh trở ra từ 3m đến 5m.

h) Đối với các trường hợp khác: Hành lang bảo vệ được thực hiện theo hiện trạng kênh đang có.

4. Phạm vi bảo vệ trạm bơm

a) Đối với trạm bơm hiện có: Phạm vi vùng phụ cận bao gồm toàn bộ diện tích đất được nhà nước giao khi xây dựng và đưa công trình vào sử dụng, được xác định bởi các mốc giới hoặc hàng rào bảo vệ công trình;

b) Đối với trạm bơm làm mới: Tùy theo quy mô thiết kế nhà máy trạm bơm, phạm vi vùng phụ cận công trình đầu mối được xác định bởi các mốc giới nhưng phải đảm bảo cho công tác quản lý, sửa chữa công trình khi xảy ra sự cố (nếu có) và phải có hàng rào bảo vệ;

c) Phạm vi vùng phụ cận các hạng mục công trình đầu mối trạm bơm bao gồm cửa lấy nước, kênh dẫn vào bể hút, bể hút, trạm bơm, nhà quản lý, bể xả, được quy định như sau:

Phần dưới nước bao gồm cửa lấy nước, kênh dẫn, bể hút trạm bơm phạm vi vùng phụ cận được tính từ mép ngoài từng hạng mục công trình trở ra về phía thượng lưu và hạ lưu công trình mỗi bên tối thiểu 35m;

Phần trên cạn, phạm vi vùng phụ cận tính từ mép ngoài của công trình (phần xây lắp) trở ra, tối thiểu là 15m.

Điều 4. Phạm vi hành lang bảo vệ công trình đê, kè

1. Đê từ cấp III đến cấp đặc biệt: Phạm vi bảo vệ được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 23 của Luật Đê điều.

2. Đê sông cấp IV, V:

a) Những vị trí đê đi qua khu dân cư, đô thị và khu du lịch, hành lang bảo vệ được tính từ chân đê trở ra 5m về phía sông và phía đồng;

b) Hành lang bảo vệ đối với các vị trí khác được tính từ chân đê trở ra 15m về phía sông và phía đồng.

3. Đê biển cấp IV, V:

- a) Những vị trí đê đi qua khu dân cư, đô thị và khu du lịch, hành lang bảo vệ được tính từ chân đê trở ra 5m về phía biển và phía đồng;
- b) Hành lang bảo vệ đối với các vị trí khác được tính từ chân đê trở ra 15m về phía đồng và 100m về phía biển.

4. Đê cửa sông cấp IV, V:

- a) Những vị trí đê đi qua khu dân cư, đô thị và khu du lịch, hành lang bảo vệ được tính từ chân đê trở ra 5m về phía sông và phía đồng;
- b) Hành lang bảo vệ đối với các vị trí khác được tính từ chân đê trở ra 15m về phía đồng và 50m về phía sông.

5. Đê bồi và đê bao cấp IV, V: Hành lang bảo vệ đê được tính từ chân đê trở ra 5m về phía đồng và phía sông.

6. Hành lang bảo vệ đối với kè bảo vệ đê, cống qua đê được giới hạn từ phần xây đúc cuối cùng của kè bảo vệ đê, cống qua đê trở ra mỗi phía 50m.

7. Bảo vệ đối với kè bảo vệ bờ:

- a) Nghiêm cấm các hành vi xâm phạm công trình kè bảo vệ bờ, bao gồm: tự ý vận hành hoặc cản trở sự vận hành của công trình kè, làm hư hỏng công trình kè và xây dựng công trình, vật kiến trúc xâm phạm công trình kè.
- b) Đối với các hoạt động có tác động đến công trình kè bảo vệ bờ phải được Chủ tịch UBND cấp xã nơi có công trình kè bảo vệ bờ chấp thuận bằng văn bản.

Điều 5. Cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè

1. Yêu cầu về cấm mốc chỉ giới công trình thủy lợi

- a) Việc cấm mốc chỉ giới phải căn cứ vào phạm vi bảo vệ, hiện trạng công trình và yêu cầu quản lý;
- b) Trường hợp không thể cấm mốc chỉ giới theo quy định thì dùng mốc tham chiếu để thay thế;
- c) Trường hợp mốc chỉ giới cần cấm trùng với mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hoặc mốc của công trình khác đã được cấm trước đó thì coi mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hoặc mốc của công trình khác là mốc tham chiếu.

2. Các trường hợp phải cấm mốc công trình thủy lợi

- a) Đập của hồ chứa nước có dung tích từ 500.000m³ trở lên hoặc đập có chiều cao từ 10m trở lên;
- b) Lòng hồ chứa có dung tích từ 500.000m³ trở lên;
- c) Đập dâng các loại;

d) Kênh nổi, kênh chìm có lưu lượng từ 2m^3 trở lên.

3. Quy định về cột mốc và khoảng cách các mốc chỉ giới công trình thủy lợi

a) Quy định về cột mốc:

Cột mốc bao gồm thân mốc và đế mốc: Thân mốc bằng bê tông cốt thép mác 200 đúc sẵn, kích thước mặt cắt ngang thân mốc $15 \times 15\text{cm}$. Đế mốc bằng bê tông cốt thép mác 200 đổ tại chỗ, kích thước mặt cắt ngang đế mốc $40 \times 40\text{cm}$; mặt trên đế mốc bằng mặt đất tự nhiên, chiều sâu chôn từ 30-50cm tùy thuộc vào địa hình khu vực cắm mốc và yêu cầu quản lý.

Thân mốc nhô lên khỏi mặt đất tự nhiên 50cm. Phần trên cùng cao 10cm từ đỉnh mốc trở xuống sơn màu đỏ, phần còn lại sơn màu trắng. Trên thân mốc có ký hiệu CTTL và được đánh số hiệu chi tiết CTTL.01, ..., chữ số ghi bằng chữ in hoa đều nét, khắc chìm, tô bằng sơn đỏ.

Mốc tham chiếu cắm mới có kích thước, hình thức giống mốc chỉ giới cần cắm, có ký hiệu và được đánh số hiệu chi tiết MTC.01, ...

b) Khoảng cách các mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi:

Đối với đập quy định khoảng cách giữa hai mốc liền nhau là 100m; trường hợp đập gần khu đô thị, dân cư tập trung là 50m;

Đối với lòng hồ chứa thủy lợi quy định khoảng cách giữa hai mốc liền nhau từ 200m đến 500m; khu vực lòng hồ chứa thủy lợi có độ dốc lớn hoặc không có dân cư sinh sống khoảng cách giữa hai mốc liền nhau lớn hơn 1000m;

Đối với đập dâng chỉ thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình phần dưới nước và phần trên cạn của 02 bên vai đập;

Đối với kênh quy định khoảng cách giữa hai mốc liền nhau từ 200m đến 300m; trường hợp kênh ở khu vực đô thị, khu dân cư tập trung khoảng cách giữa hai mốc liền nhau từ 100m đến 150m. Tại các điểm chuyển hướng của đường chỉ giới phải có mốc.

4. Đối với các công trình thủy lợi đã đưa vào khai thác trước khi Quy định này có hiệu lực và chưa cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ thì phải tiến hành cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Kinh phí cắm mốc được lấy từ nguồn tài chính trong quản lý, khai thác và nguồn hợp pháp khác.

5. Đối với các công trình thủy lợi và đê, kè đang triển khai xây dựng hoặc đang lập dự án đầu tư, sau khi Quy định này có hiệu lực, Chủ đầu tư xây dựng công trình phải thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ và bàn giao cho tổ chức, cá nhân được giao quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè khi bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Kinh phí cắm mốc được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình thủy lợi và đê, kè.

6. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thực hiện theo quy định tại Chương

IV của Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

Điều 6. Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và công trình đê, kè phải có giấy phép

1. Đối với công trình thủy lợi: Áp dụng tại Điều 44 Luật Thủy lợi và Điều 15 Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, cụ thể như sau:

a) Trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, các hoạt động sau đây phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

Xây dựng công trình mới;

Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện;

Trồng cây lâu năm;

Hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ;

Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ;

Nuôi trồng thủy sản;

Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác;

Xây dựng công trình ngầm.

b) Cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

2. Đối với công trình đê, kè: Quy định tại Điều 25 của Luật Đê điều được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 15/2008/QH12, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 60/2020/QH14 và Luật số 146/2025/QH15, cụ thể như sau:

a) Trong phạm vi bảo vệ công trình đê điều các hoạt động sau đây phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền:

Cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều;

Khoan, đào trong phạm vi bảo vệ đê điều;

Xây dựng cống qua đê; xây dựng công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông;

Xây dựng công trình ngầm; khoan, đào để khai thác nước ngầm trong phạm vi 1 kilômét tính từ biên ngoài của phạm vi bảo vệ đê điều;

Sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu, thuyền, bè, mảng;

Khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác ở lòng sông;

Đề vật liệu, khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác, đào ao, giếng ở bãi sông;

Nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều.

b) Cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình đê điều

Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình đê điều thực hiện theo quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý đê điều và phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường được UBND thành phố phê duyệt.

Điều 7. Xử lý đất đai, nhà ở, vật kiến trúc và các công trình nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và công trình đê, kè

1. Đối với đất đai, nhà ở, vật kiến trúc và các công trình hiện có nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và kè

a) Đối với đất, nhà, công trình xây dựng khác đang sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật, thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và kè theo quy định tại Điều 4 Quy định này: Chủ sử dụng đất, nhà, công trình xây dựng khác được tiếp tục sử dụng theo đúng mục đích đã được pháp luật thừa nhận và không gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình thủy lợi và kè. Trường hợp việc sử dụng gây ảnh hưởng đến an toàn công trình thủy lợi và kè thì chủ sử dụng đất, nhà, công trình xây dựng phải có biện pháp khắc phục, nếu không thể khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, kè và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai.

b) Đối với đất, nhà, công trình xây dựng khác đang sử dụng bất hợp pháp theo quy định của pháp luật, thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và kè theo quy định tại Điều 4 Quy định này: Chủ sử dụng đất, nhà, công trình xây dựng khác có trách nhiệm tháo dỡ nhà, công trình xây dựng không hợp pháp để hoàn trả nguyên trạng đất thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và kè như trước khi sử dụng đất, xây dựng nhà, công trình khác và không được bồi hoàn.

2. Đối với đất đai, nhà ở, vật kiến trúc và các công trình nằm trong phạm vi bảo vệ công trình đê điều:

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 113/2007/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Điều 32 Nghị định số 53/2026/NĐ-CP.

Chương III

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 8. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc giữ gìn, bảo quản công trình thủy lợi và đê, kè, phát hiện những hành vi vi phạm, dũng cảm truy bắt đối tượng phá hoại công trình thủy lợi sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Mọi hành vi vi phạm quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè đều bị xử lý. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Hội đoàn thể và các địa phương, đơn vị liên quan trong việc tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè;

b) Hướng dẫn Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn theo đúng quy định, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện;

c) Tổ chức công tác kiểm tra chuyên ngành về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giám sát, thanh tra kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè;

d) Chỉ đạo Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Thủy lợi bàn giao các công trình đê, kè cho UBND cấp xã quản lý, bảo vệ;

đ) Tham mưu trình UBND thành phố xem xét, quyết định việc cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các hoạt động phải có Giấy phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê điều theo quy định; phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè;

e) Chủ trì thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thu hồi đất, giao đất trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan thực hiện việc quản lý và sử dụng đất theo quy định;

g) Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan, UBND cấp xã và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

2. Sở Xây dựng

a) Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng để kiểm tra xử lý, giải quyết các hoạt động vi phạm có liên quan đến phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè.

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND cấp xã trong việc quy hoạch mạng lưới giao thông thủy, giao thông bộ, xác định lộ giới, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè có kết hợp giao thông thực hiện cấm biển báo, chỉ giới đảm bảo an toàn giao thông theo quy định hiện hành.

3. Sở Tài chính

Tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè thuộc trường hợp nêu tại Khoản 1, Điều 6 Quy định này đối với công trình do UBND thành phố quản lý.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo việc ngăn chặn các hành vi phá hoại, bảo đảm an toàn cho công trình thủy lợi và đê, kè; khắc phục hậu quả khi công trình thủy lợi và đê, kè xảy ra sự cố và thực hiện các quy định tại Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 183/2026/NĐ-CP.

Điều 11. Trách nhiệm của UBND cấp xã

1. Tiếp nhận, quản lý, bảo vệ các công trình đê, kè trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thực hiện công tác bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, chấp thuận các hoạt động có tác động đến công trình kè bảo vệ bờ trên địa bàn quản lý khi có yêu cầu.

2. Tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân thực hiện tốt các quy định, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè.

3. Giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè tại địa phương theo quy định của pháp luật.

4. Ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè tại địa phương, trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý; thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ chặt chẽ các mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, không để xảy ra tái vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn.

5. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

6. Kiên quyết thực hiện xử phạt các hành vi vi phạm công tác khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè trên địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều và yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

7. Tổng hợp, báo cáo định kỳ trước ngày 01 tháng 12 hàng năm và đột xuất cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về tình hình vi phạm và công tác xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè trên địa bàn.

Điều 12. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân quản lý và khai thác công trình thủy lợi

1. Có trách nhiệm trực tiếp bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè; thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời và có biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do đơn vị quản lý; phối hợp với UBND cấp xã nơi xảy ra vi phạm trong việc xử lý và áp dụng các biện pháp cần thiết khôi phục hiện trạng ban đầu, bảo đảm an toàn cho công trình thủy lợi theo thiết kế.

2. Lập, trình thẩm định phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do đơn vị được giao quản lý theo quy định tại Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi và các quy định hiện hành khác có liên quan.

3. Tổng hợp, báo cáo định kỳ trước ngày 01 tháng 12 hàng năm và đột xuất cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về tình hình vi phạm và công tác xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè trên địa bàn./.